비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹

브뤼셀, 2026년 1월 08일

새 제27a조에 관한 질의응답

Subject: The potential application of new Article 27a of the CBAM Regulation

Q1. CBAM이 제품 가격에 심각한 영향을 미치는 경우 집행위원회는 무엇을 할 수 있는가?

A1. CBAM 규정은 현재 이 조치의 적용 범위에서 제품을 유예하거나 제외하는 것을 허용하지 않는다. 제품 목록을 수정하려면 유럽의회와 이사회의 합의를 거쳐 규정을 개정해야 한다.

따라서 집행위원회는 지난 12월 17일에 채택한 제안의 일부로 새 제27a조를 포함하였으며, 이 조는 제품 가격에 대한 영향과 관련된 심각하고 예기치 못한 상황으로 인하여 어떤 제품을 부속서 I에 포함하는 것이 EU 역내시장에 심각한 피해를 일으킨다고 집행위원회가 판단하는 경우 집행위원회가 그 제품을 규정 부속서 I의 목록에서 일시적으로 제외할 수 있게 한다.

제27a조(2025년 12월 집행위원회가 채택한 대로)가 공동입법기관에 의해 채택되면, 집행위원회는 CBAM이 특정 제품의 가격에 미치는 영향이 심각하고 예견하지 못한 상황으로 인해 EU 역내시장에 심각한 피해를 일으킨다는 것을 보여 주는 관련 증거가 있는지 평가하게 된다. 그 평가의 결론이 어떤 CBAM 대상 품목을 부속서 I에서 삭제해야 한다는 것이라면, 집행위원회는 영향을 받는 제품을 CBAM 규정 부속서 I에서 삭제할 권한을 갖게 된다.

집행위원회가 그러한 증거가 있다고 결론을 내리면, 그 심각하고 예견하지 못한 상황이 더 이상 존재하지 않을 때까지 위임법의 채택을 통해 그러한 영향을 받는 제품을 CBAM 규정의 범위에서 제외할 수 있다. 그러한 조치는 CBAM 규정 부속서 I의 적용을 받는 모든 제품에 적용될 수 있다.

Q2. 집행위원회가 제27a조(집행위원회의 제안대로 공동입법기관이 채택하는 경우)를 적용하면, 특정 제품을 CBAM 규정의 적용 범위에서 제외하는 것이 소급될 수 있는가?

A2. 그렇다, 소급될 수 있다.

(2025년 12월에 집행위원회가 채택한) 제27a조가 공동입법기관에 의하여 채택되고, 집행위원회가 구체적인 사례를 평가하여 그 조의 조건이 충족된다고 결론을 내리면, 집행위원회는 영향을 받는 제품을 CBAM 규정 부속서 I에서 제외하기 위하여 위임법을 채택해야 한다. EU 역내시장에 심각한 피해를 일으키는 심각하고 예기치 못한 상황은 그 위임법이 관보에 게재되기 전에 존재할 가능성이 높으며, 이는 영향을 받는 제품을 소급

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

효력으로, 즉 제27a조에 규정된 조건이 충족되기 시작했다고 집행위원회가 판단하는 시점부터 CBAM 규정의 적용 범위에서 제외해야 한다는 뜻이다.

Q3. 집행위원회가 2026년 1월 1일부터 제27a조를 소급하여 적용하기로 결정하고, CBAM 신고인이 그 조치가 적용되는 기간 동안 수입된 영향을 받는 제품에 대하여 CBAM 인증서를 구매하였다면 어떻게 되는가?

A3. CBAM 규정 제20조에 따라 CBAM 인증서는 2027년 2월 1일부터만 구매할 수 있으므로 2026년에는 이러한 상황이 생기지 않는다. 제27a조에서 비롯되는 위임법이 그날 전에 적용되면 CBAM 인증서를 구매할 수 없었을 것이고, 따라서 CBAM 신고인에게 금전적 결과가 생기지 않는다.

그러나 제27a조에 근거한 위임법이 그 날짜 이후에 적용되고 CBAM 신고인이 2026년 이후의 수입에 해당하는 CBAM 인증서를 구매한 경우, 그러한 제품의 수입을 위해 CBAM 인증서를 구매한 CBAM 신고인에게는 그 인증서에 대해 지불한 가격을 상환해야 한다.

이 절차는 그 조치의 소급 효과에 따른 당연한 결과이다. 이 상환은 EU 법적 문서에 규정되어야 하며, 그 문서는 제27a조에 근거한 위임법일 수도 있고 다른 법적 문서일 수도 있다.